

씨드 특별브리핑 01

검찰청은 사라지지만, 수사권력은 사라지지 않습니다

검찰청 폐지 · 공소청/중수청 출범 · 검사 직접·보완수사권 폐지의 사실과 쟁점

한 문장으로 보는 쟁점

쟁점의 핵심은 “검찰을 지킬 것인가 없앨 것인가”가 아니라, 검찰에서 빠져나온 강제수사 권력이 어디로 이동하고, 그 권력을 누가 견제하며, 부실수사로 억울한 시민이 생겼을 때 누가 다시 사건을 살펴볼 수 있느냐입니다.

분류 씨드 특별브리핑 / 국가권력·형사사법제도

기준일 2026년 8월 16일

시행 예정일 2026년 10월 2일

SEED

사실을 진영의 언어에서 꺼내 시민의 언어로

0. 먼저 확인할 다섯 가지 사실

1	아직 시행 전입니다 검찰청 폐지, 공소청·중수청 출범, 검사의 직접·보완수사권 폐지는 모두 2026년 10월 2일부터 본격 시행됩니다. 8월 16일 현재는 전환 준비기간입니다.
2	검사는 없어지지 않습니다 검찰청법은 폐지되지만 “검사” 직위는 공소청에 남아 기소 여부 결정, 공소 유지, 영장청구 관련 업무 등을 담당합니다.
3	검사의 직접 보완수사는 사라집니다 개정 형사소송법은 사건 인지 직접수사와 송치사건에 대한 검사의 직접 보완수사 근거를 삭제합니다.
4	대신 “보완수사 요구”는 남습니다 공소청 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있고, 시정조치·재수사 요구 등 통제 수단도 보강됩니다. 즉 “검사가 아무것도 할 수 없다”는 표현은 부정확합니다.
5	권력의 이동이 핵심입니다 중대범죄수사는 행정안전부 소속 중대범죄수사청이 맡고, 일반 사건의 1차 수사는 경찰이 담당합니다. 개혁의 성패는 검찰권 축소 자체보다 새 수사권력에 대한 통제장치가 작동하는지에 달려 있습니다.

이번 브리핑의 결론

씨드는 검찰이 수사권과 기소권을 장기간 함께 보유하면서 발생한 권력 집중과 정치적 남용 위험을 축소해야 한다는 개혁의 목적에 공감합니다. 그러나 “검찰의 힘을 없애는 것”과 “국가의 수사권력 총량을 줄이고 통제하는 것”은 같은 말이 아닙니다. 검찰의 수사권이 경찰과 중수청으로 이동한 뒤에도 시민의 권리구제·수사 독립·기관 간 견제가 실질적으로 작동해야 개혁이 완성됩니다.

씨드의 핵심 판단

검찰청 폐지는 개혁의 종착점이 아니라 “권력 이동의 시작”입니다. 2026년 10월 2일부터 시민이 확인해야 할 것은 간판이 아니라 사건 처리기간, 부실수사 구제율, 보완수사요구 이행률, 수사기관 간 이첩·충돌, 권력형 사건의 독립성입니다.

1. 무엇이 언제 결정됐나 - 제도 변화의 시간표

시점	결정/사건	시민이 알아야 할 의미
2025. 6 월 이후	여권, 검찰청 폐지·수사/기소 분리 입법 본격화	이재명 정부의 핵심 권력기관 개편 과제로 부상
2025. 9. 26	정부조직법 개정안 국회 통과	검찰청 폐지와 공소청·중수청 신설의 조직적 틀 확정
2025. 10. 1	정부조직법 공포	2026.10.2 시행을 목표로 1년 준비기간 시작
2026. 1. 21	이재명 대통령, “원칙적으로 안 하는 게 맞지만 예외 필요 가능성” 언급	전면폐지와 제한적 예외 허용 사이의 당정 내부 논쟁이 공개됨
2026. 3. 24	공소청법·중수청법 공포	기소기관과 중대범죄 수사기관의 조직·권한 틀 법제화
2026. 6. 25	정부, 보완수사권 폐지를 기본 입장으로 정리	대통령의 초기 신중론보다 강한 방향으로 정부 입장 수렴
2026. 7. 24	민주당, 검사 보완수사권 전면폐지를 당론화	여권 내 일부 신중론에도 불구하고 “검사는 수사하지 않는다” 원칙 확정
2026. 7. 31	형사소송법 개정안 국회 통과	검사의 직접수사·직접 보완수사 법적 근거 삭제
2026. 8. 4	개정 형사소송법 공포	보완수사 요구·시정·재수사 요구 등 대체 통제장치 함께 법제화
2026. 10. 2	새 체계 시행 예정	검찰청 폐지, 공소청·중수청 출범, 형사사법 체계 전환

중요한 맥락: 대통령의 입장도 처음부터 “전면폐지”로 고정돼 있지는 않았습니다

2026년 1월 이재명 대통령은 보완수사를 원칙적으로 하지 않는 방향에 공감하면서도, 공소시효가 임박한 사건처럼 예외적 상황에서는 제한적인 직접 보완수사가 필요할 수 있다고 설명했습니다. 이후 6월 정부가 “보완수사권 폐지”를 기본 입장으로 정리했고, 7월 민주당이 전면폐지를 당론으로 확정하면서 최종 법안은 직접 보완수사권을 없애는 방향으로 마무리됐습니다. 이 과정 자체가 이 쟁점이 단순한 여야 대립이 아니라 여권 내부에서도 설계 논쟁이 있었음을 보여줍니다.

2. 시민의 사건은 어떻게 달라지나

구분	현재 체계(2026.10.1 까지)	새 체계(2026.10.2 부터)
조직	검찰청 + 경찰 + 공수처 등	공소청 + 중수청 + 경찰 + 공수처 등
검사의 핵심 역할	기소·공소유지 + 법률상 범위 내 직접수사·보완수사	기소·공소유지 중심. 직접수사·직접 보완수사 근거 삭제
경찰 송치 사건이 부족할 때	검사가 직접 보완수사하거나 경찰에 보완수사를 요구할 수 있음	검사는 직접 보완수사하지 않고 경찰 등에 보완수사를 요구
중대범죄 직접수사	검찰이 법정 범위의 중요범죄를 직접수사 가능	행안부 소속 중수청이 법이 정한 중대범죄를 수사
경찰 수사 통제	보완수사·보완수사요구·재수사요구 등	보완수사요구·시정조치·재수사요구·이송요구 등을 강화
피해자 구제	불송치 이의신청 등 현행 절차	고소인·피해자·고발인의 이의제기·기록 접근 등 보완장치 확대

팩트체크

“보완수사권 폐지 = 경찰이 무엇을 해도 검사가 관여할 수 없다”는 설명은 정확하지 않습니다. 직접 수사는 사라지지만 보완수사요구권, 시정조치요구권, 재수사요구권 등은 남고 강화됩니다. 다만 이 간접적 통제가 직접 보완수사를 대체할 만큼 실효적인지는 시행 후 검증해야 할 문제입니다.

3. 핵심 쟁점 6 가지 - 무엇이 실제 논쟁인가

쟁점 1. 수사·기소 분리는 권력 분산인가

개혁·폐지론의 논리	존치·신중론의 논리
찬성 측은 한 기관이 수사 개시부터 기소까지 장악하면 표적수사·별건수사·기소권 남용 위험이 커진다고 봅니다. 따라서 수사기관과 공소기관을 조직적으로 분리하는 것이 상호견제의 출발이라는 주장입니다.	반대·신중 측은 수사와 기소가 기능적으로 연결돼 있어 완전한 단절은 수사 품질과 공판 준비를 악화시킬 수 있다고 봅니다. 핵심은 조직 분리 자체가 아니라 협업과 통제의 설계라는 주장입니다.

쟁점 2. 경찰 부실수사는 누가 바로잡나

개혁·폐지론의 논리	존치·신중론의 논리
폐지론은 보완수사요구권을 강화하고 경찰의 이행기간·책임을 명문화하면 검사가 직접 수사하지 않아도 통제가 가능하다고 봅니다.	존치론은 경찰이 이미 부실하게 처리한 사건을 다시 같은 기관에 돌려보내는 구조로는 실질적 재검토가 어렵고 사건 “핑퐁”과 지연이 늘 수 있다고 우려합니다.

쟁점 3. 피해자 권리와 피의자 인권 중 무엇이 달라지나

개혁·폐지론의 논리	존치·신중론의 논리
개정법은 강제수사 영상녹화, 이익제기와 기록열람 등 권리보호 장치를 보완했습니다. 검사의 직접수사 남용을 줄이면 피의자 인권 측면의 이익이 있다는 평가도 있습니다.	반면 성폭력·사기·스토킹 등 증거 보강이 중요한 사건에서 경찰 수사가 미진할 경우 피해자가 다시 한 번 독립적으로 사건을 들여다볼 통로가 약해질 수 있다는 우려가 있습니다.

쟁점 4. 검찰 권력은 줄고 경찰·행안부 권력은 커지나

개혁·폐지론의 논리	존치·신중론의 논리
중수청은 검찰이 보유했던 중요범죄 수사기능을 떼어낸 별도 기관이며, 수사심의·지휘 제한 등 제도적 통제장치를 둡니다.	그러나 중수청이 행안부 장관 소속이고 일반 형사사건의 수사권이 경찰에 더 집중되므로, “검찰권 분산”이 “경찰·행정부 수사권 확대”로 바뀌지 않는지 별도 감시가 필요합니다.

쟁점 5. 개혁의 속도는 적절했나

개혁·폐지론의 논리	존치·신중론의 논리
여권은 오랜 기간 반복된 검찰개혁 논쟁을 더 미루면 조직 저항과 원상복귀가 반복된다고 판단했습니다.	신중론은 형사소송법이 8월에야 확정됐고 새 기관이 10월 출범하는 만큼 인력·사건이관·전산·업무규칙 준비기간이 짧아 초기 혼선을 우려합니다.

쟁점 6. 정치적 명분과 시민의 실익이 같은가

개혁·폐지론의 논리	존치·신중론의 논리
검찰권 남용 경험을 근거로 “수사하는 검사”를 없애는 것이 민주적 개혁이라는 상징성이 큼니다.	그러나 시민에게 중요한 것은 기관의 승패가 아니라 범죄를 제대로 밝히고 억울한 사람을 보호하며 사건을 신속하게 처리하는지입니다. 제도 평가는 정치적 상징이 아니라 결과 데이터로 해야 합니다.

4. 여론은 무엇을 말하나 - “검찰개혁 찬성”과 “보완수사권 폐지 찬성”은 같지 않았습니다

조사	질문 성격	찬성/유지	반대/폐지	유보
한국갤럽 2025.9.9-11 전국 1,002 명	검찰청 폐지 + 공소청·중수청 신설	개편 찬성 51%	개편 반대 37%	13%
한국갤럽 2026.7.14-16 전국 1,003 명	검찰 보완수사권 존폐	유지 61%	전면 폐지 23%	16%

두 조사는 질문이 다르므로 숫자를 “추세”처럼 직접 비교해서는 안 됩니다. 그러나 같은 조사기관 자료에서 거시적인 조직개편에는 찬성이 우세했던 반면, 보완수사권 전면폐지에는 신중한 태도가 훨씬 강하게 나타났다는 점은 의미가 있습니다. 이는 상당수 시민이 검찰 권력 분산에는 동의하면서도 부실수사를 다시 살펴볼 안전장치까지 없애는 데에는 우려를 가진 것으로 해석할 수 있습니다.

진영 내부도 갈렸습니다

집단	2026년 7월 보완수사권 관련 특징
더불어민주당 지지층(갤럽)	유지 46% / 폐지 39% - 오차범위 수준으로 양론이 근접
진보 성향 응답자(갤럽)	유지 46% / 폐지 42% - 사실상 팽팽
민주사회를 위한 변호사모임 회원 설문(403명)	부분 존치 45.9% + 전면 존치 21.1% = 67%가 일부 또는 전면 존치 의견
검찰개혁추진단 자문위원회	보완수사권의 제한적 유지, 보완수사요구 제도 재설계, 전건송치 복원 등을 제안
경실련	검찰 권한 분산 취지에는 공감하지만 전면폐지로 국민 피해가 발생할 수 있다며 실효적 보완책 요구

씨드 해석

이 사안은 “진보는 폐지, 보수는 유지”로만 보면 사실을 놓칩니다. 검찰개혁을 지지해 온 진보 법조·시민사회 내부에서도 “검찰 직접수사의 남용”과 “경찰 부실수사를 보완하는 기능”을 구분해야 한다는 의견이 적지 않았습니다.

5. 언론사별 보도 비중과 방향 - 어떻게 분석했나

언론사별 “기사량 점유율(%)”을 정확하게 제시하려면 빅카인즈 등 뉴스 데이터베이스의 전수 기사 원자료를 동일한 검색식으로 추출해야 합니다. 일반 웹 검색 결과는 검색엔진의 노출 알고리즘과 매체별 색인 차이가 있어 기사 수를 그대로 비교하면 왜곡될 수 있습니다. 따라서 이번 특별브리핑에서는 숫자를 만들어내지 않고, 2025년 9월 조직개편 확정 → 2026년 1~3월 제도설계 → 6~7월 보완수사권 논쟁 → 7월 31일 법 통과 및 8월 후속보도라는 주요 국면의 대표 기사·사설·심층기사를 확인해 “보도 집중도”와 “주된 프레임”을 코딩했습니다.

주의

아래 평가는 각 언론사의 모든 기사나 정치적 성향 전체를 규정하는 것이 아니라, 이번 쟁점에 대해 확인 가능한 대표 보도 표본에서 반복된 프레임을 요약한 것입니다. “편향 판정표”가 아니라 “무엇을 더 많이 문제로 삼았는가”를 보는 지도입니다.

매체	보도 집중도*	대표적으로 강조한 프레임	보도방향 요약
조선일보	매우 높음	수사 공백, 피해자 구제, 경찰 견제, 입법 강행	전면폐지에 비판적. 사설·법조계 의견에서 부작용과 여당 책임을 강하게 제기
동아일보	매우 높음	형사사법 혼선, 제도 공백, 당정 이견, 정치적 속도전	수사·기소 분리 취지는 설명하되 전면폐지의 준비 부족과 “5대 공백” 등을 집중 경고
한겨레	매우 높음	검찰권 남용·분리 원칙, 동시에 경찰 견제와 피해자 보호	개혁 원칙에 비교적 우호적이지만 “경찰 견제 장치가 없다”는 문제와 진보 내부 이견도 적극 보도
경향신문	매우 높음	구조개혁 필요성, 제도 설계, 시민 피해, 정치화 비판	단순 찬성보다는 “개혁이 정치적 선명성 경쟁으로 흐르면 안 된다”는 설계·권리보호 관점이 강함
한국일보	높음	수사 품질·지연, 억울한 피해자, 실무 설계	검찰청 폐지 자체보다 “그날 이후” 시스템이 작동할지에 초점. 신중·실무형 비판이 두드러짐
MBC	높음	입법 과정, 여권의 개혁 논리, 보완책과 반대 의견 병기	제도전환과 정부·여당 설명을 비교적 상세히 전달하면서 팩트체크에서 부실수사 위험도 함께 다룸
SBS	높음	당정 과정, 대통령·당내 논쟁, 제도 설명, 전문가 인터뷰	스트레이트 뉴스는 절차 중심. 정치쇼·인터뷰에서 제한적 존치론과 폐지론 모두 노출
연합뉴스	매우 높음	법안·정부 발언·여론·법조계 반응의 시계열	논평보다 사건·발언 중심의 기준선 역할. 대통령의 초기 예외론과 정부의 최종 폐지 입장 변화도 추적

* 보도 집중도: 주요 4개 국면에 걸친 지속 보도와 사설·심층기사 여부를 씨드가 질적으로 분류한 지표. 기사량의 시장 점유율이 아닙니다.

언론 지형에서 확인되는 세 가지

첫째, 보수 신문은 “검찰의 권한 상실” 자체보다도 경찰 부실수사를 누가 교정할지, 피해자가 마지막으로 기댈 통로가 무엇인지에 초점을 맞추는 경향이 강했습니다.

둘째, 한겨레·경향은 검찰권 분산이라는 원칙에는 우호적이지만, 보완수사권 전면폐지를 무조건 옹호한 것은 아닙니다. 경찰 견제장치·사건 지연·당내 정치화 문제를 비판적으로 다룬 기사도 많았습니다.

셋째, 방송·통신은 입법 과정과 여야 주장을 병기하는 보도가 중심이었지만, 어떤 사례를 전면에 배치하느냐에 따라 “검찰개혁 완성” 또는 “수사 공백” 프레임의 체감 비중이 달라졌습니다.

6. 매체별 프레임을 조금 더 자세히 보면

조선일보

“보완수사권 폐기 따른 모든 책임 민주당이 져야” 등의 사실을 통해 전면폐지를 강하게 비판. 법조계·피해자 관점, 부실수사 사례를 반복 제시.

읽을 때 주의: 검찰권 남용의 역사적 책임이나 권력분산 취지는 상대적으로 전면에 덜 배치되는 경향.

동아일보

“검찰 수사권 78 년 만에 완전 폐지”, “검 없는 수사 5 대 공백” 등 제도적 공백과 준비 부족을 연속 기획. 여권 내부 이견과 처리 속도도 강조.

읽을 때 주의: 분리의 명분보다 실제 운영 리스크와 정치적 처리과정을 더 무겁게 평가.

한겨레

칼럼에서는 보완수사권 폐지를 검찰개혁의 완성으로 보는 강한 주장도 존재. 동시에 사회면에서는 “경찰 견제 장치는 여전히 없다”, 민변 설문 67% 존치 의견 등을 비중 있게 보도.

읽을 때 주의: 매체 내부에서도 “원칙 중심 폐지론”과 “권리구제·경찰 견제론”이 공존.

경향신문

법안 내용과 보완수사요구권을 구체적으로 설명하고, 피해자·검찰·경찰 출신 전문가를 함께 취재. 사실·칼럼은 개혁의 정치화와 속도전을 경계.

읽을 때 주의: 개혁의 방향보다 제도 설계의 완결성과 사회적 속의 부족에 대한 비판이 상대적으로 강함.

한국일보

“검찰청 폐지, 그날 이후”, “보완수사 폐지는 수사를 바로잡을 수단 금지” 등 실무 기능과 억울한 시민 구제를 반복적으로 질문.

읽을 때 주의: 정치적 진영보다 시스템 품질·책임성 문제를 중심으로 비판적인 신중론.

MBC

정부 최종입장과 법 통과를 신속하게 전달. ‘알고보니’ 코너에서는 장윤기 사건 등을 계기로 경찰 부실수사 위험과 법안의 보완책을 함께 검증.

읽을 때 주의: 여권 개혁논리의 설명 비중이 크지만, 팩트체크와 검찰·법무부 우려도 병기.

SBS

2025년부터 당정협의·공소청/중수청 설계를 지속 추적. 정치쇼에서는 대통령의 제한적 예외론과 민주당 강경론의 차이를 분석하고, 진보 성향 전문가의 존치 주장도 보도.

읽을 때 주의: 정치적 갈등 구조와 실무 전문가 의견을 함께 보여주는 혼합형.

연합뉴스

법률 통과, 대통령·총리·여야 발언, 여론조사, 민변 설문, 법조계 반응을 시계열로 추적.

읽을 때 주의: 가치판단보다 사실·인용 중심이라 다른 매체 논조를 비교하는 기준으로 활용 가능.

7. 진영별 관심과 주장 - 실제로는 5 개의 입장이 겹칩니다

구분	핵심 관심	대표 주장	약점/반론
민주당 강경 개혁론	검찰 수사권의 불가역적 제거	"검사는 수사하지 않는다." 보완수사권을 남기면 공소청으로 간판만 바뀐 검찰이 재생될 수 있음	부실수사 교정과 피해자 구제를 요구권만으로 충분히 보장할 수 있는지 실증이 부족
정부·대통령의 초기 신중론	개혁 원칙 + 예외 상황의 효율성	직접수사는 없애되 공소시효 압박 등 아주 예외적 상황에는 안전장치 하의 보완수사가 필요할 수 있음	6월 정부가 전면폐지로 정리되면서 최종 법안에는 반영되지 않음
국민의힘·보수진영	경찰권 비대화, 수사 공백, 정권 수사 약화 우려	보완수사권 폐지는 국민의 마지막 권리구제 통로를 없애고 권력형 비리 수사력을 약화시킨다는 주장	검찰권 남용과 조직개혁 필요성에 대한 대안 설계가 상대적으로 약하게 들릴 수 있음
진보 법조·시민사회 신중론	검찰개혁과 피해자 권리의 동시 달성	검찰 직접수사 개시권은 없애더라도 제한적 보완수사, 전건송치, 실효적 재검토 장치가 필요	어디까지를 "제한적"으로 허용할지 설계가 어렵고 우회적 수사권 부활 우려
검찰 조직	수사 품질·전문성·기소 책임성	보완수사는 공소유지에 필요한 사실 확인이자 경찰 부실수사 교정 수단	조직 이해관계가 결부돼 있고 과거 직접수사·정치수사 남용에 대한 신뢰 문제
경찰·폐지론 전문가	수사주체 일원화, 책임소재 명확화	검사가 다시 직접 수사하면 수사·기소 분리 취지가 무너지고 확정판·별건수사 위험이 재생	수사권이 경찰에 집중될 때 독립된 외부 재검토가 약해질 수 있음

대표 주장을 사실과 분리해서 읽기

주장	판정	씨드 팩트체크
"검찰청이 폐지되면 검사도 사라진다"	사실 아님	검사 직위는 공소청에 남고 기소·공소유지·영장청구 관련 업무 등을 담당합니다.
"검사는 10월부터 수사에 전혀 관여하지 못한다"	과장	직접수사·직접 보완수사는 폐지되지만 보완수사요구·시정·재수사요구 등 법적 관여 수단은 남습니다.
"보완수사권을 남기면 검찰청이 그대로 부활한다"	정치적 평가	수사개시권 없는 제한적 보완수사와 과거의 광범위한 직접수사는 법적으로 동일하지 않습니다. 다만 범위를 넓게 설계하면 우회적 권한 확대 우려는 존재합니다.
"보완수사권이 없어지면 피해자 구제가 불가능하다"	단정은 과도	이의제기·재수사요구·보완수사요구 등 대체 장치가 있습니다. 다만 실제로 직접 보완수사만큼 작동하는지는 시행 전에는 확인할 수 없습니다.
"선진국은 모두 수사와 기소를 완전히 분리한다"	일반화 오류	국가별 모델이 다릅니다. 일본은 검사에게 수사권이 있고, 미국 연방체계도 검사와 수사기관이 긴밀하게 협업합니다. 제도 비교는 조직명보다 권한·통제 구조를 봐야 합니다.

8. 씨드 관점 - “검찰개혁”을 시민의 언어로 다시 묻습니다

씨드 특별논평

검찰의 권력을 줄이는 데 성공했다고 해서 시민의 자유가 자동으로 커지는 것은 아닙니다. 권력은 사라지기보다 이동합니다. 검찰에서 떼어낸 수사권이 경찰과 중수청으로 이동한다면, 시민사회가 해야 할 일은 그 이동한 권력이 다시 비대해지지 않는지 감시하는 것입니다.

1) 검찰의 “간판”이 아니라 국가 강제권의 총량을 보아야 합니다

검찰청 폐지는 역사적인 조직개편입니다. 그러나 시민의 관점에서 중요한 것은 어느 조직이 이겼는지보다 압수수색·체포·구속·수사정보 수집 같은 강제권이 어디에 집중되는가입니다. 검찰이 약해지고 경찰·중수청이 강해지는 것만으로는 권력분산이라고 단정할 수 없습니다. 새 기관의 정치적 독립성, 지휘체계, 사건 배당, 수사자료 접근과 외부 감시를 함께 봐야 합니다.

2) “수사와 기소의 분리”는 원칙이고, 시민의 권리구제는 목적입니다

수사기관과 공소기관을 분리하면 한 기관의 확증편향과 권력 집중을 줄이는 장점이 있습니다. 그러나 제도의 목적은 기관 사이의 선을 예쁘게 긋는 데 있지 않습니다. 억울한 피해자가 사건을 다시 검토받고, 무고한 피의자가 과잉수사로부터 보호받으며, 권력자도 동일하게 수사받는 체계를 만드는 것이 목적입니다. 원칙이 목적을 훼손한다면 보완해야 하고, 예외가 원칙을 무너뜨린다면 다시 제한해야 합니다.

3) 여론 61%를 “검찰 지지”로 읽어서도 안 됩니다

한국갤럽에서 보완수사권 유지 의견이 61%였다는 사실은 중요하지만, 이를 곧바로 검찰 조직에 대한 신뢰나 검찰청 폐지 반대로 해석할 수는 없습니다. 같은 갤럽 조사에서 2025년 검찰청 폐지·공소청/중수청 신설 방안은 찬성이 우세했습니다. 시민은 “검찰 권력을 분산하되, 부실수사를 다시 살펴볼 안전장치는 남겨달라”는 복합적 요구를 하고 있을 가능성이 큼니다.

4) 진영의 언어보다 “오류 수정 가능성”을 기준으로 봐야 합니다

좋은 형사사법제도는 한 기관이 실수하지 않는 제도가 아니라, 한 기관이 실수하거나 권력을 남용했을 때 다른 기관과 시민이 그것을 발견하고 수정할 수 있는 제도입니다. 경찰이 잘못했을 때 공소청이 무엇을 할 수 있는지, 중수청이 정치권력의 압력을 받을 때 누가 제동을 걸 수 있는지, 공소청이 기소권을 남용할 때 누가 통제하는지가 핵심입니다.

5) 10월 2일 이후부터가 진짜 검증의 시작입니다

법은 이미 통과됐습니다. 이제 “폐지해야 하나 말아야 하나”만 반복하는 논쟁보다 새 제도가 실제 시민에게 어떤 결과를 만드는지 데이터를 추적해야 합니다. 씨드 특별브리핑은 찬반 진영의 주장보다 시행 이후의 결과를 지속적으로 추적해야 합니다.

9. 씨드가 100 일·6 개월·1 년 뒤 반드시 확인해야 할 지표

감시지표	왜 중요한가	확인할 데이터
사건 처리기간	기관 간 이첩과 보완요구가 늘면 사건 지연이 가장 먼저 체감됨	경찰·중수청 수사기간, 송치→기소 결정 기간, 보완수사 요구 처리기간
보완수사요구 실효성	직접 보완수사를 대체하는 핵심 장치	요구 건수, 이행률, 평균 이행기간, 반복요구율, 미이행·징계요구 건수
불송치 사건의 권리구제	경찰이 사건을 끝냈을 때 외부 재검토가 작동하는지 확인	이의신청 건수, 재수사 전환율, 이후 송치·기소율
피해자 사건	제도 실패의 부담이 사회적 약자에게 집중될 수 있음	성폭력·스토킹·아동학대·사기 등 사건별 지연·재수사·기소율 변화
중수청 독립성	검찰권을 줄인 뒤 행정부 수사권이 비대해지는지 확인	행안부 지휘·감독 사례, 사건이첩 갈등, 고위권력 사건 착수·처리 방식
강제수사 통제	새 수사기관의 인권침해 여부 확인	압수수색·구속영장 신청/기각, 강제수사 영상녹화 준수, 인권침해 시정요구
공소 품질	수사·기소 분리로 기소의 정확성이 높아졌는지 확인	무죄율, 공소기각률, 상소 인용·기각, 보완수사요구 후 기소 결과
인력·전문성 이동	검찰 수사 노하우가 중수청·경찰로 실제 이전되는지 확인	중수청 충원률, 기존 수사관·검사 전직, 전문부서 인력과 교육시간

씨드가 정부와 국회에 요구할 수 있는 최소한의 공개 데이터

- 매월 기관별 사건 접수·처리·이첩·보완수사요구 통계를 동일한 기준으로 공개할 것.
- 보완수사요구가 1 개월 또는 연장기간을 넘긴 사건 수와 사유를 공개할 것.
- 경찰 불송치에 대한 이의제기 및 재수사 결과를 범죄유형별로 공개할 것.
- 중수청과 경찰·공수처 사이의 사건 관할 충돌과 이첩요청 통계를 공개할 것.
- 시행 6 개월 뒤 국회·정부가 피해자·변호사·수사관·검사·학계가 참여하는 공개 평가를 실시할 것.
- 법 개정 효과를 “기관 실적”이 아니라 사건 처리시간·피해자 권리구제·인권침해·권력형 사건 독립성 지표로 평가할 것.

씨드 후속 브리핑 제안

2027 년 1 월 중순 “시행 100 일: 검찰청 폐지 이후 시민의 사건은 빨라졌나?”를 후속 특별브리핑으로 발행하고, 2027 년 4 월에는 6 개월 데이터를 기준으로 제도 재설계 필요성을 평가하는 방식이 좋습니다.

10. 씨드 특별논평

검찰청 폐지는 개혁의 끝이 아니라, 권력 이동의 시작입니다

오는 10월 2일, 78년간 이어진 검찰청 체제가 끝납니다. 검찰청은 공소청으로 바뀌고, 중대범죄 수사는 행정안전부 소속 중대범죄수사청으로 넘어갑니다. 검사는 더 이상 사건을 직접 인지해 수사하거나 경찰이 송치한 사건을 직접 보완수사할 수 없게 됩니다. 한국 형사사법체계의 큰 전환입니다.

이 변화의 출발점에는 검찰 권력에 대한 오랜 불신이 있습니다. 수사권과 기소권을 한 기관이 동시에 쥐면서 표적수사, 별건수사, 과잉수사, 선택적 기소의 위험이 반복적으로 지적돼 왔습니다. 권력이 한 곳에 집중되면 민주주의가 위협해진다는 문제의식은 충분히 정당합니다. 수사와 기소를 조직적으로 분리하려는 개혁도 그 문제의식에서 이해해야 합니다.

그러나 시민의 입장에서 질문은 여기서 끝날 수 없습니다. 검찰의 권력을 줄이면 그 권력은 어디로 갑니까. 사라지는 것이 아니라 경찰과 중수청으로 이동합니다. 그러므로 검찰을 없앴다는 사실만으로 국가의 수사권력이 민주적으로 통제됐다고 말할 수는 없습니다.

특히 보완수사권 문제는 진영 논리만으로 판단하기 어렵습니다. 2026년 7월 한국갤럽에서 보완수사권을 유지해야 한다는 응답은 61%, 전면 폐지는 23%였습니다. 민주당 지지층과 진보 성향 응답자 안에서도 의견이 갈렸습니다. 민변 회원 설문에서도 일부 또는 전면 존치 의견이 67%였습니다. 이것을 “국민이 검찰을 지지한다”는 뜻으로 읽는 것도 잘못이고, “개혁에 저항하는 기득권의 목소리”라고 치부하는 것도 잘못입니다.

시민들이 묻는 것은 훨씬 현실적입니다. 경찰이 내 사건을 부실하게 수사하면 누가 다시 살펴볼까. 수사기관이 사건을 덮으면 누가 발견할까. 공소시효가 얼마 남지 않은데 보완수사가 필요하면 누가 책임질까. 권력자 사건을 수사하는 중수청이 행정부의 눈치를 보면 누가 막을까.

개정법은 이런 우려에 대응해 보완수사요구권, 시정조치요구권, 재수사요구권, 피해자의 이익제기와 기록 접근, 강제수사 영상녹화 등의 장치를 마련했습니다. 따라서 “검사가 수사하지 않으면 아무런 통제장치도 없다”는 주장도 사실과 다릅니다. 하지만 이 장치들이 실제 현장에서 직접 보완수사를 대체할 만큼 빠르고 강하게 작동하는지는 아직 누구도 증명하지 못했습니다. 법이 10월에 시행되기 때문입니다.

씨드는 그래서 검찰청 폐지를 찬성과 반대의 상징전쟁으로만 보지 않으려 합니다. 검찰개혁의 정당성은 검찰이라는 조직을 얼마나 약화시켰는지가 아니라, 시민의 자유와 권리구제가 실제로 얼마나 강화됐는지로 평가해야 합니다.

검찰의 권력을 경찰에 넘기는 것이 개혁이 되어서는 안 됩니다. 한 기관의 독점을 여러 기관의 상호견제로 바꾸고, 어느 기관도 시민 위에 서지 못하게 만드는 것이 개혁이어야 합니다. 억울한 피해자가 다시 사건을 검토받을 수 있어야 하고, 무고한 피의자가 과잉수사를 당하지 않아야 하며, 권력자도 예외 없이 수사받아야 합니다.

10월 2일은 논쟁의 결론이 아닙니다. 시민의 검증이 시작되는 날입니다. 씨드는 이후 사건 처리기간, 보완수사요구 이행률, 경찰 불송치 이의 신청 결과, 중수청의 권력형 사건 수사, 피해자 구제율을 추적해야 합니다. 권력이 이동하는 곳에 시민의 감시도 함께 이동해야 합니다.

검찰청은 사라집니다. 그러나 수사권력은 사라지지 않습니다. 그래서 지금 필요한 것은 “검찰을 지킬 것인가 없앨 것인가”라는 오래된 질문이 아니라 “새로운 수사권력을 시민이 어떻게 통제할 것인가”라는 새로운 질문입니다. 그것이 씨드가 이 사안을 특별브리핑으로 다루는 이유입니다.

11. 주요 근거자료와 대표 보도

본 브리핑은 2026년 8월 16일 기준 공개된 법령·정부자료·여론조사·언론보도를 교차 확인해 작성했습니다. 법률의 최종 문언은 국가법령정보센터
를 우선 기준으로 삼았습니다. 언론분석은 기사 전수조사가 아니라 주요 국면의 대표 표본을 질적으로 코딩한 것입니다.

분류	자료
법령·정부	법제처 국가법령정보센터, 형사소송법 [법률 제 21857 호, 2026.8.4 일부개정, 2026.10.2 시행].
법령·정부	법제처 국가법령정보센터, 공소청법 [법률 제 21490 호, 2026.3.24 제정, 2026.10.2 시행].
법령·정부	법제처 국가법령정보센터, 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 [법률 제 21491 호, 2026.3.24 제정, 2026.10.2 시행].
법령·정부	법제처 국가법령정보센터, 정부조직법 개정 관련 제정·개정 이유 [법률 제 21065 호, 2025.10.1 공포].
대통령·정부	연합뉴스, 2026.1.21, 「대통령」 보완수사 미정…안 하는 게 맞지만 필요한 예외도」.
대통령·정부	연합뉴스, 2026.6.25, 「정부안 없이 끝난 형사법 개정 논의…보완수사권 폐지」.
대통령·정부	연합뉴스, 2026.8.4, 「검찰 직접수사 완전 폐지 개정 형소법 공포안 국무회의 통과」.
여론	한국갤럽, 2026.7.14-16 조사, 「검찰 보완수사권 존폐: 유지 61%, 전면폐지 23%」, 전국 만 18세 이상 1,003명.
여론	한국갤럽, 2025.9.9-11 조사, 검찰청 폐지·공소청/중수청 신설 찬성 51%, 반대 37%, 전국 만 18세 이상 1,002명.
시민사회	경제정의실천시민연합, 2026.7.29, 「보완수사권 전면 폐지, 국민 피해 우려된다」.
시민사회	민주사회를 위한 변호사모임, 2026.7.7, 「형사소송법 개정안 논의에 관한 민변의 입장」 및 회원 403명 의견조사.
전문가	검찰개혁추진단 자문위원회 관련 보도, 2026.6.9, 제한적 보완수사권·전건송치·보완수사요구 재설계 제안.
조선일보	2026.7.31 사설, 「보완수사권 폐기 따른 모든 책임 민주당이 져야할 것」; 2026.8.1 관련 해설.
동아일보	2026.8.1, 「검찰 수사권, 78년만에 완전 폐지」; 2026.8.2 사설 「없는 수사, 두 달 남았다…5대 공백 우려 해소해야」.
한겨레	2026.7.3, 「시점만 남은 보완수사권 폐지…경찰 견제 장치는 여전히 없다」; 2026.7.28 칼럼 「보완수사권 폐지, 검찰개혁 오디세이의 끝」.
경향신문	2026.7.11, 「검찰 보완수사권 폐지 대신 요구권 강화」; 2026.7.31 사설 「78년만의 검찰 수사권 폐지, 국민 피해 없도록 후속 대책 전념해야」.
한국일보	2026.4.1, 「검찰청 폐지, 그날 이후」; 2026.6.25, 「검찰 보완수사 폐지는 수사 바로잡을 수단 금지한 것」; 2026.7.23 피해자 토론회 보도.
MBC	2026.7월 「알고보니 - 보완수사권 폐지 보완책은?」; 2026.7.31 검찰총장 대행 사의 보도.
SBS	2025.9.7 검찰청 해체·공소청/중수청 보도; 2026.6.12 정치쇼 보완수사권 논쟁; 2026.3.24 공소청·중수청법 보도.
연합뉴스	2026.7.7 민변 회원 설문 보도; 2026.7.31 형사소송법 통과; 2026.8.1 국민의힘 반발 등 다수.

편집 메모

이 자료는 특정 정당이나 수사기관의 입장을 대변하기 위한 문서가 아니라, 논쟁적인 제도 변화를 시민이 검증할 수 있도록 사실·주장·가치판단을 구분해 정리한 씨드 특별브리핑입니다. 시행 이후 데이터가 축적되면 판단을 업데이트해야 합니다.